SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3378457 - SC (2026/0380778-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	GUILHERME BATISTA CORDEIRO
ADVOGADOS	:	GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
		JULIA LEIVAS DE SOUZA - SC073001
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por GUILHERME BATISTA CORDEIRO em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 45):

> *AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO INDEFERE OS PEDIDOS DE DETRAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO DO REEDUCANDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MOTIVADO PELA GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. SÚMULA 440 DO STJ. DETRAÇÃO PROMOVIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SISTEMA ALIMENTADO ADEQUADAMENTE. PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONTABILIZADO COMO PENA CUMPRIDA. INCIDENTES E DADOS REGISTRADOS NO SEEU. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO A SER REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.*

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 48/59), fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 33 e 59 do CP e dos artigos 387, §2º, e 617 do CPP. Sustenta que o regime semiaberto foi aplicado exclusivamente com base no quantum de pena aplicada, motivo pelo qual requer a concessão da detração e a fixação do regime aberto, sob a tese de que, descontado o lapso de prisão provisória, o agravante faz jus à fixação do regime mais brando. Aduz que, embora valoradas para a negativação da primeira fase da dosimetria, não foram

Edição nº 475 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 06 de novembro de 2026 Publicação: segunda-feira, 09 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61534870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/11/2026 17:48:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: 8318c22d-694e-4efe-a0e9-b0ab4513691c

empregadas, concretamente, nem na sentença, nem no acórdão da Justiça Federal para a imposição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 67/70), o Tribunal *a quo* não admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 71/74), tendo sido interposto o presente agravo. O Ministério Público Federal, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do agravo e não conhecimento do recurso especial (e-STJ fls. 121/125).

É o relatório. **Decido**.

Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão agravada, conheço do agravo.

O recurso merece acolhida.

Segundo o art. 387, § 2°, do CPP, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. O referido preceito normativo não se refere à progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal. Precedentes: HC 413.013/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017; PET no RHC 83.141/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 24/11/2017; AgRg no AgRg no REsp 1.633.235/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 15/3/2017; HC 325.174/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 30/9/2015.

Dessa forma, a previsão inserida no § 2º do art. 387 do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Precedentes: HC 290.691/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2016; HC 343.147/SP, de MINHA RELATORIA, Quinta Turma, DJe 7/3/2016; HC 325.174/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 30/9/2015.

No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o agravante foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo, previsto no art. 18 da Lei 10.826/03, tendo cumprido prisão cautelar pelo período de 2 meses e 19 dias.

Edição nº 475 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 06 de novembro de 2026 Publicação: segunda-feira, 09 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61534870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/11/2026 17:48:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: 8318c22d-694e-4efe-a0e9-b0ab4513691c

Assim, apesar de reconhecida circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime por dois motivos: quantidade/natureza das armas e transporte em localização de difícil acesso) para a exasperação da pena-base, o regime semiaberto foi aplicado exclusivamente com base no *quantum* de pena aplicada (4 anos e 2 meses de reclusão).

Dessa forma, descontado o tempo cumprido de prisão cautelar (2 meses e 19 dias), fica a reprimenda menor que 4 anos de reclusão.

Assim, não obstante a negativação de circunstâncias judiciais na pena-base, deve ser fixado o regime inicial aberto, em simetria ao parâmetro utilizado no processo principal, que teve por base apenas o *quantum* da condenação (art. 33, § 2º, "c", do CP).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", parte final do RISTJ, **conheço** do agravo para **dar provimento** ao recurso especial para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena.

Intimem-se.

Brasília, 05 de novembro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Edição nº 475 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 06 de novembro de 2026 Publicação: segunda-feira, 09 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61534870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/11/2026 17:48:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: 8318c22d-694e-4efe-a0e9-b0ab4513691c